

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को राय परामर्श

१. बोलपत्रदाताको कबोल रकम लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको भनी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले पुष्ट्याई पेश गरेकोले सो बोलपत्रदाताको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को प्रयोजनको निमित्त सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुने/नहुने ।
- ❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) को (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा निर्णयकर्ताले बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी छ, छैन विश्लेषण गर्दा लागत अनुमानको विश्वसनियता (यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भए नभएको) तथा सोही लागत अनुमानलाई आधार मानी पुनः बोलपत्र माग गर्दा लागत अनुमानको सीमाभित्र खरिद कार्य गर्न सकिने, नसकिने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएता पनि यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको, यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताको लागत बढी नहुने अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी देखिएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्ने तथा लागत अनुमानभन्दा न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक सारभूतरूपमा बढी नभएको पुष्ट्याई गर्न सकिने अवस्थामा मात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम स्वीकृतीको लागि छनौट गर्नु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।४।२)

२. परामर्श सेवा खरिद गर्दा रकमको सीमाको आधारमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नभएकोले सीमाको आधारमा कुन-कुन श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई त्यस्तो हुने हो ।
- ❖ दातासँग भएको संझौता अनुसार नियुक्त हुने परामर्शदाताको सम्बन्धमा **Project Document/Agreement** मा लेखिएको भए सोही अनसार, नेपाल सरकारको मात्र श्रोत र **Development Partner** बाट व्यहोर्ने भए पनि उल्लिखित **Document** मा भएको प्रावधान अनुसार, सो नभएमा साधारणतया परामर्शदाताको नियुक्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले तय गरे अनुसार हुने र प्रस्तुत बिषयको सम्बन्धमा यी कुराहरु स्पष्ट नभएको देखिएकोले परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने र प्रस्ताव आव्हान गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटै प्रस्ताव स्वीकृत हुने ।

(मिति:-२०६७।५।६)

३. सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएकोमा एक मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश भई खोलिएको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ एउटा मात्र दरभाउपत्र परेकोमा त्यसलाई रद्द गरी पुनः दरभाउपत्र माग गर्नु उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।५।७)

४. बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिलाई दिइएको अख्तियारनामामा Preparation, Signing and Bidding of Tender, Bidding document for the said Contract भनी उल्लेख गरिएकोमा यस्तो व्यहोराको अख्तियारनामाको आधारमा निज प्रतिनिधिले दररेट संशोधनको लागि निवेदन दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ **Preparation, Signing and Bidding of the Tender Bidding Document for the said Contract** उल्लेख भएको **Power of Attorney** प्राप्त बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिलाई बोलपत्र संशोधन गर्ने अख्तियारी हुने ।

(मिति:-२०६७।५।१७)

५. छपाई सम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचनामा मूल्यांकनको आधार खुलाउँदा छापाखानाको वार्षिक कारोवार पछिल्लो तीन आ.व. को सरदर रु. पच्चीस लाख हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सो बमोजिमको विवरण पेश नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको साथै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको योग्यताको आधार बमोजिम योग्य भए वा नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्नुपर्ने ।

(मिति:-२०६७।५।२१)

६. (क) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेश भएको तर व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेश नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(ख) बोलपत्रदातालाई उत्पादक कम्पनीबाट सोभै अख्तियारनामा नदिइएको तर अधिकृत विक्रेता मार्फत अख्तियारनामा दिएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ **Authorization Letter** का सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ को उपनियम (३) बमोजिम हुने ।

(मिति:-२०६७।२१)

७. ठेक्का सम्झौता तोडिसकेपछि धरौटी रकम कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने र त्रुटी सच्याउन लगाउने कार्य गराई सकेपछि निज कम्पनीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेमा भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ निर्देशन माग भएका बिषयहरु सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिने कार्यहरु भएको । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पक्षहरु आफै सक्षम हुने । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन आवश्यक नहुने र ठेक्का तोड्ने र त्यसपछिका कार्यबिधिहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ मा उल्लेख भएको हुनाले सो व्यवस्था अनुसार यी कार्यहरु सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय स्वयंले गर्ने ।

(मिति:-२०६७।२१)

८. बोलपत्रसाथ पेश हुने बोलपत्र जमानत (विड वण्ड) भ्याट सहितको हुने/भ्याट बाहेकको ।

❖ बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा दुई दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नुपर्ने तथा बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम मुख्य अभिवृद्धि कर सहितको हुनुपर्ने गरी यस कार्यालयबाट **Standard Bidding Document** जारी गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको लागि जारी गरेको **bidding document** मा समेत total bid price को कम्तीमा २.५ प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले मुख्य अभिवृद्धि कर सहितको कबोल अंकको आधारमा बोलपत्र जमानत हुनु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।२३)

९. कार्यको संवेदनशिलता र आवश्यकता अनुसार खरिद गरिने सामानको नाम/ब्राण्ड तोकेर दरभाउपत्र माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम मालसमानको विवरण तयार नभएको हुँदा सोही ऐनको दफा ३(२) बमोजिम खरिद बदर तथा अमान्य हुने ।

(मिति:-२०६७।२७)

१०. बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने/नपर्ने ।

❖ बोलपत्रमा बोलपत्रदातालाई दिईएको निर्देशन र सूचनामा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमाणित नभएको कागजात पनि ग्राह्य हुने ।

(मिति:-२०६७।२७)

११. विड डकुमेन्टमा विगत दश वर्ष (आ.ब. २०५६।५७ देखि आ.ब. २०६५।६६) सम्मको Turn Over पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा आ.ब. ०६६।०६७ को Turn Over पेश भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको Turn over माग गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको Turn over मात्र गणना गर्न मिल्ने ।

(मिति:-२०६७।५।२९)

१२. बोलपत्र जमानतको मान्य हुने अवधि बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिनबाट प्रारम्भ हुने वा बोलपत्र खरिद भएपछि र बोलपत्रसाथ पेश हुने कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्ने भनी बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएकोमा प्रमाणित नगरी प्रतिलिपि मात्र पेश भएकोमा त्यस्तो बोलपत्र प्रभावग्राही मान्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ (क) बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि पनि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनबाट प्रारम्भ हुने ।

❖ (ख) प्रमाणित नगरी पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता कागजातको प्रतिलिपी समावेश भएको बोलपत्र प्रभावग्राही मानिने ।

(मिति:-२०६७।६।४)

१३. निर्धारित समयावधि गुजारी कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता गर्न आउने बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ निर्धारित समय गुजारी कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता गर्न आएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्न नमिल्ने ।

(मिति:-२०६७।६।१७)

१४. खरिद सम्झौताका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाताले काउन्टर ग्यारेन्टी पेश नगरी सम्झौता गरेको । सम्झौता पश्चात् निजसँग काउन्टर ग्यारेन्टी माग गर्दा काउन्टर ग्यारेन्टी वापत लाग्ने कमिशन खर्च सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने भएमा काउन्टर ग्यारेन्टी पेश गर्ने शर्त राखेकोमा सो शर्त स्वीकार गरी त्यस्तो खर्च सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने भनी पत्राचार भएको । सो बमोजिम हाल काउन्टर ग्यारेन्टी वापत लाग्ने कमिशन खर्चको सोधभर्ना निजले सार्वजनिक निकायसँग माग गरेकोमा भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ (१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९(२) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानतको कमिशन खर्चको छुट्टै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्ने तथा नियम ११०(५) बमोजिम विदेशी बैंकले जारी गरेको कार्य सम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको कुनै वाणिज्य बैंकले प्रति प्रत्याभूती (काउन्टर ग्यारेन्टि) गरेको भए मात्र मान्य हुने भनी उल्लेख भएकोमा सो बमोजिम लागत अनुमान तयार नभएको

तथा नेपालमा स्थापना भएको कुनै वाणिज्य बैंकको प्रति प्रत्याभूती नचाहिने भनी सम्झौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद निकायले कानूनको पालना नगरेको ।

❖ (२) बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख नभएको कार्यको लागत समावेश नगरेको कारणले थप कार्यको भुक्तानी माँग गरेकोमा सो लाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने तर पेशकी भुक्तानीको लागि दिएको बैंक जमानत वापतको कमिशन खर्च सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको लागतमा नहुने हुँदा त्यस्तो खर्च दाबीलाई स्वभाविक मान्न नसकिने ।

❖ (३) लागत अनुमान वा मुल्य परिमाण सूची (**Bill of quantity**) मा उल्लेख नभएको अन्य कार्य (Item) को भुक्तानी गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने ।
(मिति:-२०६७।१७)

१५. सडक सुधार तथा बाउण्ड्री वाल निर्माण गर्न मिति २०६४/११/१३ मा सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्यस्थल पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिएको र काममा ढिलाई भएकोले ठेक्का अवधि थप गरिएकोमा हाल मुल्य समायोजन माग भएको छ । माग भए बमोजिम मुल्य समायोजन दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ यस विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०६५।३।५ मा जारी गरिएको प्राविधिक मार्ग दर्शन नं. १ आकर्षित हुने ।
(मिति:-२०६७।१२।८)

१६. पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये कबोल अंक न्यूनतम देखिएका क्रमशः छ, बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको शर्तहरु र ऐनमा व्यवस्था भएको आधार समेत पुरा नगरेको र सातौँ स्थानमा रहेको बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूप सारभूतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मुल्यांकित बोलपत्र भएकोले यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा २३ बमोजिम परीक्षणको आधार पुरा गरी ऐ. ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मुल्यांकन गर्दा न्यूनतम बोल अंक भएको बोलपत्र स्वीकृत हुनु पर्ने ।
(मिति:-२०६७।८।५)

१७. खरिद सम्झौता अवधि २ वर्षको रहेको र सो सम्झौतामा Price Adjustment Not Applicable भनी उल्लेख भएको तर हाल मुल्य समायोजन माग भएकोमा दिन सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१) ले मुल्य समायोजन सम्बन्धमा खरिद सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको भए सोही सम्झौता बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सम्झौतामा मुल्य समायोजन नदिईने उल्लेख भएकोमा मुल्य समायोजन दिन नसकिने ।

(मिति:-२०६७।१६)

१८. छैटौँ पटकसम्म बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा एक मात्र बोलपत्र पेश हुन आएको । सो बोलपत्रको दर रेट साविकमा सोभै खरिद गर्दै आएको संस्थानले उपलब्ध गराएको दर रेटभन्दा करिब ५९ प्रतिशतले बढी देखिन आएकोले स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले व्यवस्था गरेको हुँदा लागत अनुमानभन्दा न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने ।

(मिति:-२०६७।१५)

१९. गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरु सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिई सोभै खरिद गर्न मिले/नमिले ।

❖ गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरुको खपत सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिई प्रयोग गरी दिन अनिवार्य रूपमा खरिद गरी दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले विशेष व्यवस्था गरेको छैन । स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ ले विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान दश प्रतिशतसम्म महंगो भए तापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१)(क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अन्तरगत रही गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरु सोभै खरिद गर्न सकिने ।

(मिति:-२०६७।२०)

२०. ड्रेन निर्माण कार्य गर्न मिति २०५८।२।५ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नहुदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन । कामदारहरुको समेत द्वन्दमा हत्या भएको र कार्यस्थलमा पुर्‍याईएका मालसामान समेत सबै खेर गएको । निर्माण व्यवसायीको माग बमोजिम ठेक्का फाइनल गरिएको । सम्झौतामा The risk of

damage to the works plant, materials and equipment to the extent that it is due to the fault of the employer or in the employer's design or due to war or radio active contamination directly affecting the country where the works are to be executed भनी उल्लेख भएकोले ठेकेदारको सामानहरु नष्ट हुनु employer's risk हुने/नहुने ।

❖ पत्रमा उल्लिखित विषयबस्तु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आउनु पूर्वको भन्ने देखिएकोले तत्काल प्रचलित आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनका प्रावधानहरु अनुरूप हुने र यस कार्यालयको राय प्रदान गर्ने क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ।

(मिति:-२०६७।०२।२०)

२१. सम्झौतामा सम्झौता अवधि द्विपक्षीय सहमतीमा थप गर्न सकिने छ भनी उल्लेख भएको अवस्थामा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि एक वर्ष साविक कै मूल्य र शर्तमा थप गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सोही सेवा प्रदायकसँग पुनः सोही सेवाको लागि पुनः खरिद (**repeat order**) गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको देखिदैन ।

(मिति:-२०६७।०२।२७)

२२. निर्माण सेवा (कम्पनी) को नाममा जारी भएको स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाणपत्रमा खाद्यान्न सामाग्री आपूर्ति खरिद बिक्री र सप्लायर्स भनी थप गरी निजले खाद्यान्न सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी कारोबार गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ **PAN** दर्ता प्रमाण पत्रमा निर्माण सेवाको नाम र वाणिज्य कार्यालय नेपालगञ्जको च.नं. २९०, मिति २०६५।७।६ गतेको पत्रको आधारमा अतिरिक्त कारोबारहरु भनी सप्लायर्सको नाम समावेश गरी थप कारोबारको विवरणमा खाद्यान्न सामाग्री खरिद बिक्री र सप्लाइ थप गरिएको देखिएको र **PAN** दर्ता प्रमाण पत्र एउटै भएकोले सो प्रमाण पत्रमा थप कारोबार उल्लेख गरिएकोमा सो थप गरिएको कारोबार गर्न मिल्ने ।

(मिति:-२०६७।०२।२३)

२३. उद्देश्यमा गल्ला किरानाका सामान खरिद बिक्री तथा जनरल अडर सप्लायर्स भनी उल्लेख भएको फर्मले खाद्य सामाग्री सप्लाइ गर्न मान्यता पाउँछ/पाउँदैन ।

❖ गल्ला किरानाको सम्बन्धमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गरेको व्याख्यालाई दृष्टिगत गर्दा सो कागजातलाई मान्यता दिनु पर्ने देखिन्छ ।

(मिति:-२०६७।०२।२४)

२४. बोलपत्र आव्हान गर्दा पेश हुन आएका कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएकोले कच्चा पदार्थ खरिद गर्न नसकिएको । हाल उद्योग वन्द हुने अवस्था श्रृजना भएकोले यसलाई विशेष परिस्थिति मानी तत्काल खरिद गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ लिमिटेडको पत्र संख्या, च.नं. १३२।०६७६८ र मिति २०६७।२१ गतेको पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम खरिद कारवाही गर्न उपयुक्त नहुने ।

(मिति:-२०६७।२८)

२५. बोलपत्रको मुल्य सूची फाराम भर्दा प्रति युनिट दर रेटमा अंक र अक्षर अगाडि रु./पैसा उल्लेख नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ प्रति युनिट दररेट उल्लेख गर्दा अंक र अक्षर अगाडि रु./पैसा नलेखिएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(मिति:-२०६७।१५)

२६. बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशनमा सम्बन्धित फर्मको प्याडमा तयार गरी घोषणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएकोमा घोषणा पत्र प्याडमा पेश नगर्ने बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४०(२)(ड) मा ...लिखित रूपमा गरेको घोषणा भनी उल्लेख भएकोले घोषणापत्र सम्बन्धीत फर्मको प्याडमा नै हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको । घोषणापत्रको व्यहोरा ऐ. नियम बमोजिमको भएमा यसको आधिकारीकता पुष्टि गर्न सम्बन्धीत फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिको दस्तखत भए प्रयाप्त हुने भएकोले घोषणा पत्र प्याडमा पेश नगरी अन्य खाली कागजातमा लेखी सम्बन्धीत फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिले दस्तखत गरी पेश भएको घोषणापत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(मिति:-२०६७।११)

२७. पहिलो पटक आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरी पुनः माग गरिएको बोलपत्रसाथ बैंक जमानत नराखी पहिलो पटक पेश गरेको जमानतको म्याद थप गरिएको पत्र संलग्न भएकोले सो लाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बिरामीको लागि रासन आपूर्ती सम्बन्धी एक पटक बोलपत्र माग भई सोलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र माग गरेको कारणले बोलपत्रदाताले सो रासन ठेक्का प्रयोजनको लागि बैंक जमानत सम्बन्धी कागजात बनाई पहिलो पटक बोलपत्रका साथ पेश गरेकोमा पुनः माग भएको बोलपत्रको लागि सोही प्रयोजनको लागि तयार गरेको बैंक जमानत सम्बन्धी कागजातमा नपुग म्याद थप गरी बैंक जमानत सम्बन्धी पेश गरेको कागजातलाई सम्बन्धीत बैंकले पुष्टि गर्ने गरी पत्र लेखी सकेको अवस्थालाई बोलपत्रदाताले बैंक जमानत सम्बन्धी कागजात पेश नगरेको भन्न नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २१(२) को अवस्थामा जमानत जफत गर्दा सम्बन्धीत बैंकले रकम प्रदान गर्ने अवस्था यकीन गरी साथै ऐ. ऐनको दफा २३ को उपदफा (

२)(ग) बमोजिमको जमानतको किसिम, अवधि र रकम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम भए वा नभएको हेरी आवश्यक निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१।१३)

२८. पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रसाथ पेश भएका नमुनाहरु मध्ये एक आइटममा ५०० ग्राम हुनुपर्नेमा ४९३ ग्राम मात्र भएको यसलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य साना तिना फरक भएका बोलपत्रहरुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(६) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानिने हुँदा उल्लेखित बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानी कारबाही गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१।१३)

२९. प्रस्तावकले प्रस्तावसाथ मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण-पत्र नराखेको तर मुल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको अवस्थामा पेश गर्न ल्याएमा सो लाई संलग्न गरी प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउन नमिल्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ बमोजिम मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकासँग मात्र खरिद गर्नु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।१।१६)

३०. Pre-qualification बाट छनौट भएका निर्माण व्यवसायीहरु विच प्रतिस्पर्धा नगराई सोभै दर माग गरी खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा “..परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धीत खरिद कारबाहीको लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट जुन कामको लागि पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको हो, सोका लागि छनौट भएका आवेदकहरुबीच बोलपत्र आवाहन गरी प्रतिस्पर्धा गराई सो प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका बोलपत्रदातासँग खरिद कारबाही गर्नु पर्ने । **Pre-Qualification** बाट छनौट भएका आवेदकहरुसँग सोभै दर माग गरी खरिद कार्य गर्न नमिल्ने ।

(मिति:-२०६७।१।१९)

३१. पेश भएका बोलपत्रहरु खोली परीक्षण तथा मुल्यांकनबाट न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बोलपत्रको कबोल अंक गत आ.व.को भन्दा ६९.४३ प्रतिशतले अस्वभाविक रूपमा बृद्धि भएको देखिएको यस बोलपत्रलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा, न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा वा माग गरेको मालसामान आवश्यक नभएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्य रद्द गर्न सकिने ।

(मिति:-२०६७।१।२५)

३२. बोलपत्रसाथ इलिजिविलिटीको कागजात पेश नगरेकोले सो कागजात सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (४) र (५) साथै दफा २५ को स्पष्टीकरण अनुसार बोलपत्रदातासँग माग गरी समावेश गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ सम्बन्धित निकायबाट विभागमा समर्थनको लागि पठाइसकेको अवस्था विद्यमान देखिँदा चियापतीको व्याच नं. समेत तत्काल उल्लेख नभए पनि सो बोलपत्रलाई सानातिना फरक भएका बोलपत्रको रूपमा सार्वजनिक निकायले स्वीकार गरेको देखिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(६) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रहरुलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ भनी उल्लेख भएको र यसले बोलपत्रको मुल्यमा समेत केही प्रभाव पर्ने नदेखिँदा सानातिना फरक भएका बोलपत्र सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य हुने भएमा मुल्यांकनमा समावेश गरी खरिद कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।

(मिति:-२०६७।१।२६)

३३. खरिद सम्झौता गर्नका लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न आएकोमा तालुक अड्डामा गुनासो परेको हुँदा निर्देशन बमोजिम सम्झौता नगरिएको/हाल निजसँग सम्झौता गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ राशन आपूर्ति सम्बन्धी कागजातहरु अध्ययन गर्दा दर्ता भएका १७ वटा बोलपत्रहरुको परीक्षण गर्दा १५ वटा अर्थात् ८८.२३ प्रतिशत असफल भएको अवस्थालाई खरिद प्रकृत्यामा स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा तथा विश्वसनियता भएको पुष्टि हुने आधारहरु देखिँदैन । खरिद प्रकृत्या त्रुटी पूर्ण भएको बिषयमा उजुरी पर्न आएको र सो

सम्बन्धी माथिल्लो निकाय पृतनाले गरेको छानविनमा समेत ४ वटा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र रहेको भन्ने ठहर गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको कार्यविधि अनुकूल खरिद कार्यबाही नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) आकर्षित हुने ।

(मिति:-२०६७।१।२७)

३४. पाँच आइटमका सामानहरु आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा तीन आइटमका सामानहरु आपूर्ति गरी बाँकी दुई आइटमका सामानहरु आपूर्ति गर्न नसकेकोले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको/सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (३) बमोजिम आपूर्तिकर्ताबाट असूल गरिने क्षतिपूर्ति कुल सम्झौता रकमको नै लिने कि सप्लाई नगरी बसेको आइटमको मुल्यको आधारमा लिने ।

❖ खरिद सम्झौता बमोजिम आपूर्तिकर्ताले तोकिएको म्यादमा मालसमान नदिई ढिलाई गरेको अवस्थामा प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धमा उल्लिखित सम्झौताको दफा १५ मा **Total Contract Price** को आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको तथा सोही सम्झौताको दफा २ मा **Total Contract Price** कति हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले कुल रकममा द्विविधा रहने अवस्था देखिदैन । उल्लिखित खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिमको मालसमान नदिएको अवस्थामा सो सम्झौताको दफा १७ आकर्षित हुने र सो बमोजिम कबोल गरेको वस्तु खरिद गर्दा बढि रकम लागेको अवस्थामा त्यस्तो रकम समेत कार्य सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ताबाट असूल गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो आपूर्तिकर्ताको कार्य सम्पादन जमानत समेत जफत हुने हुँदा सो सम्झौताको दफा १७ बमोजिम गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) समेत आकर्षित हुने ।

(मिति:-२०६७।१।२७)

३५. नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक व्यापारिक संस्थाले विक्री प्रयोजनको लागि संस्थाको विनियमावली बमोजिम सोभै खरिद गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) बमोजिम उक्त नियमावली स्वतः संशोधन हुने उल्लेख भएको सन्दर्भमा यस संस्थाले कसरी खरिद गर्न सक्छ ।

- ❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी खरिद गर्नुपर्ने । कार्यविधि प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा आमन्य हुने ।
- ❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४(२) बमोजिम ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) बमोजिम सार्वजनिक निकायहरूका कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निकायले व्यापारिक मौज्जातको लागि खरिद गर्ने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नगरेको । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड(२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायले कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि व्यापारिक मौज्जात राख्न परेमा वा बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्नु परेमा सो को छुट्टै कार्यविधि बनाई सो कार्यविधि बमोजिम खरिद गर्ने व्यवस्था समेत समावेश गरी सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०६७ व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, विधेयक शाखामा मिति २०६७।२।२१ मा दर्ता भएको ।

(मिति:-२०६७।०।१२)

३६. बोलपत्रमा टिपेक्स प्रयोग गरी पुनः दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ टिपेक्स प्रयोग गरे तापनि दस्तखत सहित पुनः छाप लगाएको कागजलाई रीतपूर्वकको मान्न सकिने ।

(मिति:-२०६७।०।१२)

३७. लागत अनुमान विना टेण्डर स्वीकृत गर्न सकिने हो वा होइन ।

❖ लागत अनुमान तयार गरी नियम १४ अनुसार सो को स्वीकृत गरी मात्र खरिद कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।०।१२)

३८. (क) बोलपदाताले बोलपत्र सँगसँगै बोलपत्रमा उल्लेख भएको दरभन्दा ०.०३ पैसा घटीमा सामान आपूर्ति गर्ने व्यहोराको निवेदन अर्को सिलबन्दी खाम समेत दर्ता गराएकोमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

(ख) घोषणापत्र संलग्न नभएको बोलपत्रको बोलपत्रदातासँग पछि घोषणा पत्र माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बोलपत्रसाथ पेश गरेको दररेट संशोधन प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न मिल्ने तर बोलपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने घोषणापत्र पेश नगरेकोमा पछि माग गर्न नमिल्ने ।

(मिति:-२०६७।०।१९)

३९. संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्न लिज प्रस्ताव गरिएकोमा प्रस्तावदाताले पेश गरेको **Detail Structure Design** पहिले पेश गरेको **Concept Design** भन्दा फरक भएकोले त्यस्तो प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ जग्गा लिजमा दिने बिषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले नसमेटेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आकर्षित नहुने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम खरिद कारबाही भई 'बोलपत्र स्वीकृत गर्दाको शुरु प्रस्तावमा गरिएको **Conceptual Design** र पछि पेश गरिएको **Detail**

Structural Design मा फरक भएको अवस्थामा ऐनको दफा २५ बमोजिम

बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण, विशेषता जस्ता कुराहरुमा सानातिना फरकको मुख्य बोलपत्रदाताको बोल अंकको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरूपमा अप्रभावग्राही भएको मानिने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (६) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने हुँदा यसलाई समेत मध्यनजर राखी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१।२३)

४०. पूर्व योग्यता निर्धारणमा छनौट भएको कम्पनीलाई **World Bank** ले कालोसूचिमा राखेको विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो कम्पनीलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मात्र मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ कालो सूचीमा रहेकाहरुले ऐनको दफा ६३(२) बमोजिम उल्लेखित अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१ख) बमोजिम दातृपक्षको खरिद निर्देशिका(**Procurement Guideline**) अनुरूप खरिद गरिएको अवस्थामा कालो सूची सम्बन्धी नीति सम्बन्धीत दातृपक्षको खरिद निर्देशिका बमोजिम नै हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्न तथा दातृपक्षको खरिद निर्देशिका लागू नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम हुने ।

(मिति:-२०६७।१।२५)

४१. दरभाउपत्रदाताले आफूलाई आधिकारिक विक्रेताको तर्फबाट सब-विक्रेता नियुक्ति गरेको कागजात सहित दरभाउपत्र पेश गरेकोले आधिकारिक विक्रेताले सब-विक्रेता नियुक्त गर्न पाउने/नपाउने ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) अनुरूप हुनु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।१०।२७)

४२. उद्देश्य उल्लेख भएको छुट्टै पत्र बोलपत्रसाथ पेश नभएकोले पछि पेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजात पेश नभएकोमा पछि माग गरी संलग्न गर्न नमिल्ने ।

(मिति:-२०६७।११।२३)

४३. बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गरेको कागजातमा Country of Origin को महलमा Nepal उल्लेख भएको आधारमा निजलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम नेपाली उद्योगको रुपमा ग्राह्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ विदेशी मालसमानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसमान दश प्रतिशत महंगो भए तापनि नेपाली मालसमान सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने तथा खरिद गरिने मालसमान नेपालमा उत्पादित भएको भन्ने पुष्टि गर्ने कागजात आवश्यक हुने हुँदा आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित निकायले नेपालमा उत्पादित वस्तु हो भनी प्रदान गरेको प्रमाण-पत्र (Country of Origin Certificate) बोलपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने र सो कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने ।

(मिति:-२०६७।११।२३)

४४. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा Joint Venture Agreement र Power Of Attorney संगै राखी निवेदन दिइएकोमा बोलपत्रसाथ ती कागजात संलग्न नभएकोले यस्तो बोलपत्रलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने/नसकिने ।

❖ बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिदका लागि दिएको निवेदनसाथ Joint Venture Agreement र Power of Attorney पेश भएकोमा सिलबन्दी बोलपत्रसाथ

ती कागजात पेश नभए पनि उक्त बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको रूपमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१।२९)

४५. १२० दिनको मान्य अवधि भएको Bid Bond माग गरिएकोमा ९० दिनको मात्र पेश भएको र सोही पत्रमा Including thirty days after the period of bid validity भनी उल्लेख भएकोले यसलाई आधार मानी सो Bid Bond को मान्य अवधि १२० दिन मान्न सकिने/नसकिने ।

❖ राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिन हुनु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।१।२।१)

४६. परिषद्को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावलीमा न्यूनतम मुल्यांकित बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा दश प्रतिशतसम्म बढी भएमा कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारीको लिखित सहमती लिई स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा ५.११ % बढी भएको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ परिषद्को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ मा भएको यस सम्बन्धी प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ संग मिल्ने नदेखिएको र 'न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने' व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१)(ख) मा रहेको ।

(मिति:-२०६७।१।२।४)

४७. अख्तियारनामा कागजात पेश नभएको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने /नमिल्ने ।

❖ अख्तियारनामा पेश नभएको बोलपत्र दफा २४ बमोजिम कारबाही नहुने बोलपत्र हुने भएकोले उक्त बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मुल्यांकनमा समावेश गर्न नमिल्ने ।

(मिति:-२०६७।१।२।२)

४८. आपूर्तिकर्ताले सम्झौतामा निर्धारण गरिएको समय अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम आपूर्ति गर्नु पर्ने सामान केही वा सबै परिमाणमा आपूर्ति नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५% प्रतिदिन पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ताबाट गराइने व्यवस्था भएको । यस

सम्झौतामा आपूर्ती तालिका समेत रहेकोमा सो तालिका बमोजिम तोकिएको समय अवधि भित्र कुनै परिमाणमा सामान आपूर्ती भएन । सो समय व्यतित भएपछि पनि ५ पटक गरेर सामान आपूर्ती गरेकोले ती तोकिएको परिमाणको सामानको ढिला भएको सबै दिनको प्रतिदिन क्षतिपूर्ती भराउने वा निजले विभिन्न मितिमा आपूर्ती गरेको परिमाणको सामान संख्या क्रमशः घटाई हिसाव गरी आउने रकम बराबर मात्र क्षतिपूर्ती भराउने ।

❖ प्रत्येक पटक आपूर्ती गरेको राहदानी पुस्तिका संख्या क्रमशः घटाई सो संख्याको मुल्यको आधारमा हिसाव गरी आउने रकम बराबरको मात्र सम्झौता बमोजिम भराउनु पर्ने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ती निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१२।६)

४९. सूचनामा उल्लेखित शर्त बमोजिम दर विश्लेषण र कार्यतालिका बोलपत्र साथ पेश नभएको बोलपत्रले मुल्यांकनको लागि ग्राह्यता पाउने वा नपाउने ।

❖ सूचनामा उल्लेखित शर्त बमोजिम दर विश्लेषण र कार्य तालिका बोलपत्रसाथ पेश नभएको बोलपत्रले मुल्यांकनको लागि ग्राह्यता नपाउने ।

(मिति:-२०६७।१२।४)

५०. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कबोल रकम विदेशी मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने शर्त राखिएकोमा बोलपत्रदाताले कबोल रकम नेपाली रुपैयामा उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गरेकोले द्विविधा भएको ।

❖ राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली मुद्रामा मात्र तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली तथा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिन तथा दुवै किसिमको बोलपत्रमा तेश्रो व्यक्ति भुक्तानी (Third Party Payment) नगर्ने गरी खरिद कार्य गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१२।९)

५१. बोलपत्रदाताले बोलपत्र फाराममा उल्लेख भए अनुसारको टर्न ओभर, प्राविधिक जनशक्तिको विवरण बोलपत्रसाथ पेश नगरेकोमा उक्त कागजातहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम माग गरी बोलपत्र परिक्षण तथा मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बोलपत्रदाताबाट सिलबन्दी बोलपत्रसाथ पेश नभएका नपुग कागजातहरु माग गरी पुनः मुल्यांकनमा समावेश गर्न नहुने ।

(मिति:-२०६७।१२।९)

५२. सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रसाथ कर चुक्ताको प्रमाण पत्र, स्थाई लेखा नं. र भ्याट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पेश नगरेको तर सिलबन्दी तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा पेश गरेकोले मुल्याङ्कनमा द्विविधा भएको ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा दफा २४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१२।९)

५३. (क) बोलपत्रदाताले पेश गरेको इकाई दरबाट कुल रकम निकाल्दा ल.ई. भन्दा ३०.८३% घटी हुन्छ । तर Front load गणना गर्दा रु २८,७१,८५०।- भुक्तानी दिनुपर्ने हुन आउछ जवकी ल. ई. अनुसार उक्त कार्यको मूल्य ६,२७,३९८।- मात्र हुन्छ । यसमा थप जमानतले समेत नपुग्ने भएकोले के गर्न सकिन्छ ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ मा बोलपत्रको विशेष मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था भएकोले सोही नियम बमोजिम गर्ने ।

(ख) Line of credit जस्ता कागजातहरु अन्य निकायको नाममा जारी भएको पेश भएमा के गर्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) एवं ऐ. दफाको उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्दा हेरिने विषय भएको देखिएकोले सोही बमोजिम परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१२।११)

५४. जमानत वापत सिलबन्दी दरभाउपत्रभित्र नगद राखेको सिलबन्दी दरभाउपत्रलाई परीक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (६) मा नगद जमानत वा वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्रसाथ नगद रकम खामेकोमा मान्यता दिन मिल्ने ।

(मिति:-२०६७।१२।१३)

५५. सामान, उपकरण मर्मत र संभार गर्नको लागि निर्माता कम्पनीको Authorized Agent संग मात्र कोटेशन माग गरी गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा(१) को खण्ड (घ) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(५) अनुसार प्रोप्राइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएको र यसरी सोभै खरिद गर्दा साविक सम्भौता मुल्यको तीस प्रतिशत मुल्यसम्म मात्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको । उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८६ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सोभै खरिद गर्नु अघि प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव गरिएको मुल्य उचित भए वा नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नु पर्ने । यसरी यकिन गर्दा ऐ. नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (२) बमोजिम गर्न सकिने । मर्मत गर्नु अघि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने, सो लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४ बमोजिम स्विकृत गरी कुन विधि प्रक्रियाबाट मर्मत संभार गर्ने हो, सो सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट निर्णय समेत हुनु पर्ने ।

(मिति:-२०६७।२।१६)

५६. BOQ मा उल्लिखित कामको आइटम अनुसार दररेट उल्लेख गरिसकेपछि अत्यमा निश्चित प्रतिशत घटेर काम गर्न मञ्जुर छु भनी उल्लेख भएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्छ /मिल्दैन ।

❖ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम (४)(ग) बमोजिम बोलपत्रमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको व्यहोरा खोली मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो मुचुल्कामा उपस्थित बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम छुट दिन गरिएको प्रस्ताव प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो छुट प्रस्तावलाई बोलपत्रको मुल्यांकनमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।२।१७)

५७. संवेदनशिल र जटिल प्रकृतिको कार्यहरु अनुभव नभएका बोलपत्रदाताहरुबाट गराउन नसकिने भएकोले ६० लाखभन्दा कम लागत अनुमान भएको खरिदका लागि योग्यता निर्धारण गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।

- ❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(५) मा साठी लाख रुपैयाभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी उल्लेख भएकोले साठी लाख रुपैयाभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान गर्न उपयुक्त नहुने ।

(मिति:-२०६८।१।४)

५८. २.५% बोलपत्र जमानत राख्नु पर्नेमा नपुग जमानत राखेको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

- ❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(ग) बमोजिम बोलपत्रसाथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको भन्ने बोलपत्र मुल्यांकन गर्नुअघि परीक्षण गर्नु पर्ने र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ५३(१) मा बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा दुई दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोले सो बमोजिम भए नभएको हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।१।६)

५९. न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा ४.९४% बढी भएकोमा दातृ संस्थाले त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न लेखी आएकोले दिविधा भएको ।

- ❖ लागत अनुमानभन्दा बढी हुनु र सारभूतरूपमा बढी हुनु फरक-फरक अवस्था हो । सार्वजनिक निकायले यस्तो अवस्थामा लागत अनुमान घटी वा बढी भएको छ छैन, विश्लेषण गरी न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भए तापनि यथार्थ परक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको तर यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताको लागत बढी नहुने अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा सारभूतरूपमा बढी भए नभएको विश्लेषण गरी निर्णयकर्ताले पुष्ट्याई साथ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।१।८)

६०. एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र फिर्ता गरी पाउँ भनी दिएको खामवन्दी निवेदनमा खाम बाहिर फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको तर निवेदनमा हस्ताक्षर

नभएको/निवेदनमा दस्तखत नभएकोले बोलपत्र खोल्ने माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेको सम्बन्धमा के गर्ने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(२) मा “... सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन” भनी उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा ताहाँबाटै निर्णय हुन उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६७।१।१४)

६१. सूचीकरण हुँदा आफैले उत्पादन गरेको सामानहरु उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख भएको तर बोलपत्रमा अर्को कम्पनीबाट उत्पादन भएको सामान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेकोले यस्तो बोलपत्रलाई कारवाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ यस सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०६७।०।२३ गतेको निर्णयानुसार जारी गरिएको परिपत्रको नं. ७ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।२।५)

६२. CT Scan Machine मर्मत गर्नु पर्ने । सो मर्मत कार्य उत्पादक कम्पनीबाट मात्रै हुने भन्ने बुझिन आएकोले सोभै मर्मत कार्य गराउन सकिने/नसकिने र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिन सकिने/नसकिने ।

❖ तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा सोभै खरिद गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१(१) को खण्ड (घ) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(५), ८५(७) तथा ८६ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खरिद गर्नुपर्ने भएमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने ।

(मिति:-२०६८।२।२)

६३. निर्माण कार्य गर्न सम्भौता भैसकेपछि निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकिएको हुँदा कार्य प्रकृति मिल्ने अर्को स्थलमा त्यही प्रकृतीको कार्य गराउन सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम कामको आधारभूत प्रकृती वा क्षेत्र परिवर्तन हुने गरी खरिद सम्भौतामा संशोधन गर्न नसकिने ।

(मिति:-२०६८।२।२)

६४. बोलपत्र खरिद तथा दाखिला, खोलुवा, सम्झौता गर्ने तथा बोलपत्र स्वीकृत नभएमा धरौटी रकम फिर्ता लिन तथा अन्य उक्त बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी अख्तियारनामा दिएकोमा सो प्रतिनिधीलाई सम्पूर्ण अधिकार हुने/नहुने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा व्यवस्था भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अख्तियारनामाको परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।२।९)

६५. बोलपत्रदाताले हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड, नुवाकोटले जारी गरेको विडवण्ड बोलपत्रसाथ संलग्न गरेकोले उक्त विडविण्डलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ बोलपत्र जमानत 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएकोलाई मात्र मान्यता दिनु पर्ने ।

(मिति:-२०६८।२।९)

६६. टेलिफोन मनिटरिङ्ग संयन्त्र खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) बमोजिम सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रकृया अपनाउनु नपर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट खुला रुपमा गर्न उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम खुला रुपमा खरिद गर्न नहुने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि समेत निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको अवस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा मौजुदा सूची तयार गरी खरिद गर्दा गोपनियता नरहने देखिन्छ । अतः कार्यविधि निर्धारण गर्दा सम्बन्धित उत्पादकसँग वार्ता गरी सोभै खरिद गर्ने तथा **Single Source Procurement Method** अपनाउन उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।२।२४)

६७. बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु बनाउने सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि मस्यौदा पठाएको ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम आवश्यक नियम बनाउदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने ।

❖ खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाहरु आर्थिक विनियमावलीभित्र नगरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छुट्टै विनियमावली/नियम बनाउन उपयुक्त हुने ।

(मिति:-२०६८।२।२५)

६८. सूचीमा परेको आशयपत्रदाताबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा कुनै पनि आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेकोले पुनः प्रस्ताव माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ खरिद कारबाही टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रक्रिया पुरा गरी खरिद कारबाही पुनः प्रारम्भ गर्न सकिने ।

(मिति:-२०६८।३।६)

६९. हाई इनर्जी विस्कुटको WFP तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा तोकिएको निश्चित गुणस्तर मापदण्डहरुको पूर्णरूपमा परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भएकोले बर्ग यकिन र बार्षिक वा बहुबर्षीय खरिद प्रकृया सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

❖ राशनमा समावेश भएका आइटम मध्ये केही आइटमको तोकिएको गुणस्तर मापदण्डहरुको पूर्णरूपमा परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई गुणस्तर यकिन भए पश्चात उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्ता राशनका आइटमहरु स्थानीय स्तरको ठेक्काबाट आपूर्ती गर्दा गुणस्तर यकिन नहुने तथा मुल्य र गुणस्तरमा एकरूपता कायम नहुने तर माग संग्रह गरी एकिकृत टेण्डर प्रकृत्यामा संलग्न गरी आपूर्ती व्यवस्था गर्दा गुणस्तर यकिन गर्न सकिने कारण देखाई हाई इनर्जी विस्कुटको बर्ग यकिन गर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएकोमा यस कार्यालयको मिति २०६८।३।१० गतेको निर्णयानुसारको राय :-

(१) खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न सक्ने । खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प अनुसार खरिद कारबाही गर्न सकिने हुँदा राशनमा समावेश भएका आइटम मध्ये गुणस्तरलाई यकिन गर्न आवश्यक पर्ने आइटमहरुको

माग संग्रह गरी एकिकृत खरिद प्रकृत्यामा संलग्न गरी आपूर्ती व्यवस्था व्यवस्था गर्न सकिने

तर बहुवर्षीय खरिद प्रकृत्यामा जान उपयुक्त नहुने । के कस्तो राशनका आइटमहरूलाई एकिकृत खरिद प्रकृत्यामा संलग्न गरी छुट्टै खरिद सम्भौता गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने ।

(२) खरिद कार्यमा गुणस्तर यकिन गर्दा त्यस्तो वस्तुको उत्पादन तथा वितरण क्षमतालाई स्पष्टरूपमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुने । गुणस्तरको मापदण्ड तोक्दा **NS** वा **ISO** प्राप्त गरेको भन्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्न सकिने तथा बाह्य मुलुकबाट आपूर्ती गरिने वस्तुहरूको हकमा त्यस्तो वस्तु **Shipment** गर्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त निकायले तोकिए बमोजिमको गुणस्तरीय वस्तु हो भन्ने प्रमाण पत्र (**Third Party Inspection Certificate**) दिनु पर्ने कुरा अनिवार्य गर्ने ।

(३) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामानको उत्पादक नेपालमा एउटा मात्र भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सोही व्यहोरा अभिलेख गरी उत्पादकसँग सोभै खरिद गर्न सक्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४(तेस्रो संशोधन सहित) को प्रकृत्या पुन्याई राशनका त्यस्ता आइटमहरूको माग संग्रह गरी एकिकृत खरिद गर्न सकिने ।

(मिति:२०६८।३।१०)

७०. पूर्व योग्यता निर्धारणबाट छनौट भएका कम्पनीहरूबाट बोलपत्र माग गरिएकोमा एक मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गरेको र सो बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको साथै कबोल अंक स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा न्युन भएकोले सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

❖ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) मा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु उल्लेख भएको र ऐ. दफाको उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन' भनी उल्लेख भएकोले सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न बाधा नपर्ने ।

(मिति:-२०६८।३।२२)

७१. एक कम्पनीले पूर्व योग्यता निर्धारणका लागि बोलपत्र पेश गर्दा आफू छनौट भएमा आफ्नो शत प्रतिशत स्वामित्व भएको आफ्नो सहायक कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा आउने कुरा स्पष्टसँग राखी सोही अनुसार पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात पेश गरेको तर उक्त पूर्व योग्यता निर्धारण सम्बन्धी बोलपत्र परीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात् सार्वजनिक निकायले उक्त कम्पनीको संयुक्त उपक्रमको रित पुगेको नदेखिएको भनी संयुक्त उपक्रमलाई मान्य नगरी एकल कम्पनीलाई मात्र योग्य ठहर्‍याई सूचिकृत गरिएकोमा सो कम्पनीले पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको सहायक कम्पनीसँगै संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेकोले उक्त बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

❖ उल्लिखित पत्रानुसार पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गरी आफ्नो शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम(**Joint Venture**) मा बोलपत्र पेश गरेको र सो बोलपत्रदातालाई पूर्व योग्यतामा सूचिकृत गरिएको तर निजलाई संयुक्त उपक्रममा सूचिकृत नगरिएको जानकारी नगराईएको अवस्थामा निजले पूर्व योग्यतामा उल्लेख गरे बमोजिम नै बोलपत्र दाखिला गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुख्य कम्पनी र निजको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी सम्बद्ध पक्ष (**associated Person**) नै भएकोले सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश नगरेको वा असम्बन्धित बोलपत्र भएको जनाई मूल्यांकनमा समावेश नगर्न उपयुक्त नहुने ।

(मिति:-२०६८।३।२९)